

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/1104/25

הצעת חוק למניעת השתלטות תושבי הרשות הפלסטינית על שטחי C, התשפ"ג–2023

- מטרה 1. חוק זה מטרתו הרתעת פלסטינים מביצוע עבירות בנייה בשטחי C, לרבות פגיעה בשטחים הפתוחים ובאתרי מורשת, וזאת לשם הבטחת האינטרס הלאומי הישראלי בשטחים הללו.
- הגדרות ופרשנות 2. בחוק זה –
"אזור" – כהגדרתו בסעיף 2 בחוק האזרחות;
"בנייה בלתי חוקית" – בנייה שבוצעה ללא מתן היתר כדין;
"היתר שהייה" – כהגדרתו בסעיף 8 בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב–2022 (בחוק זה – חוק האזרחות).
- איסור מתן היתר 3. לא ייתן מפקד האזור היתר שהייה בישראל לתושב האזור, למעט למטרת שהייה בישראל טיפול רפואי, אם התושב מתגורר בבית שנבנה בבניה בלתי חוקית או אם ביצע לעבריו בנייה. עבירות בנייה בשטחי C.
- אחריות 4. שר הביטחון אמון על אכיפת חוק זה, ויתקין תקנות לצורך כך בתוך שלושה חודשים מיום קבלת חוק זה.

דברי הסבר

מידי שנה בונים הפלסטינים בצורה פרועה אלפי מבנים בלתי חוקיים, מרביתם בשטחים פתוחים, באתרי טבע ובאזורים, דבר המהווה נזק סביבתי אדיר. הבניה היא נעשית באין מפריע ובניגוד לכללים הבינלאומיים לשמירה על ערכי טבע. לצד הפגיעה בטבע, הבנייה בלתי חוקית מהווה פגיעה קשה בריבונות הישראלית והיא נעשית בהתאם לתוכנית סדורה וממומנת היטב המכונה תוכנית "פיאד". מטרת העל של תוכנית זו הינה פגיעה בריבונות הישראלית בשטחי C והשתלטות על שטחים בצורה אגרסיבית ואסטרטגית, והכל מתוך כוונה לייצר רצף טריטוריאלי פלסטיני ולחלופין למנוע רצף טריטוריאלי ישראלי. כיום האכיפה כנגד בניה בלתי חוקית זו נעשית באוזלת יד, אם בכלל. שטחי המדינה הפכו להפקר ונדמה כי "אין דין ואין דיין". מטרתו של חוק זה להוות נדבך אכיפתי נוסף שיסכל את ההשתוללות הפלסטינית בביצוע בניה בלתי חוקית וירתיע את העבריינים מביצוע עבירות בנייה, שכן אלו שמבצעים עבירה מסוג זה לא יהיו רשאים להיכנס או לעבוד בשטח של מדינת ישראל. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ניר ברקת וקבוצת חברי הכנסת (פ/4018/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)